

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2772/2538

นาย บุก ปทุมานนท์ กับพวก
นาง ประนอม ขวัญ ยา ใจ หรือ ภูมิ
ภักดิ์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

สัญญาซื้อขายมีความว่า ผู้ขายได้ขายที่นา 2 ไร่เศษให้แก่ผู้ซื้อและยอมส่งมอบทรัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อผู้ซื้อชำระไว้ 30,000 บาท ก่อนและยังค้างผู้ซื้ออีก 10,000 บาท เป็นสัญญาซื้อขายที่ไม่ได้ระบุจำนวนเนื้อที่ดินไว้แน่นอน และไม่ได้กำหนดเวลาชำระเงินที่เหลือไว้ จึงเป็นสัญญาที่ไม่ชัดเจน การที่โจทก์ผู้ซื้อนำสืบพยานบุคคลว่ายังต้องทำการรังวัดจำนวนเนื้อที่ดินกันก่อน แล้วจึงชำระราคาส่วนที่เหลือในวันโอนกรรมสิทธิ์ จึงเป็นการนำสืบถึงข้อตกลงต่างหากจากสัญญาซื้อขาย เพื่อให้สัญญาชัดเจนขึ้นและปฏิบัติตามสัญญาได้ โจทก์จึงมีสิทธินำสืบพยานบุคคลได้ ไม่เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในเอกสาร

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2531 จำเลยได้ทำหนังสือสัญญาแบ่งขายที่ดินทางส่วนใต้ของโฉนดที่ดินเลขที่ 1618 เนื้อที่ 2 ไร่ 80 ตารางวา ให้โจทก์ทั้งสองราคาไร่ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท โจทก์ทั้งสองชำระเงินให้จำเลยรับไปในวันทำสัญญาเป็นเงิน 30,000 บาท คงค้างอีก 14,000 บาท จำเลยได้ส่งมอบที่ดิน

ให้โจทก์ทั้งสองครอบครองทำประโยชน์ตั้งแต่วันทำสัญญา และรับว่าจะไถ่ถอน
จำนองจากธนาคารกรุงไทย จำกัด แล้วนำไปจดทะเบียนแบ่งแยกให้โจทก์ทั้งสอง
ภายในเดือนมีนาคม 2532 และโจทก์ทั้งสองจะชำระเงินส่วนที่เหลือในวันจด
ทะเบียนโอน เมื่อถึงเดือนมีนาคม 2532 จำเลยผิดผ่อนอ้างว่ายังไม่มีเงินไถ่ถอน
จำนองธนาคารครั้งเดือนกันยายน 2534 โจทก์ทั้งสองได้ตรวจสอบพบว่าจำเลยได้
ไถ่ถอนจำนองจากธนาคารกรุงไทย จำกัด แล้วตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2533 แต่
ไม่ไปจดทะเบียนแบ่งแยกโอนให้โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองได้ให้ทนายความมี
หนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังจำเลยแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยไป
ยื่นคำขอรังวัดจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 1618ตำบลท่าช้าง อำเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตามแผนที่ท้ายฟ้องเนื้อที่ 2 ไร่ 80 ตารางวา ต่อเจ้า
พนักงานที่ดินแล้วขายให้โจทก์ทั้งสอง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษา
แทนการแสดงเจตนา และให้จำเลยรับชำระค่าที่ดินจำนวน 14,000 บาทจากโจทก์ทั้ง
สอง

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับโจทก์ทั้งสอง
ตามฟ้อง แต่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและยังชำระราคาไม่หมด การซื้อขายไม่
ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สัญญาซื้อขายตกเป็นโมฆะ
โจทก์เอาสัญญามาฟ้องบังคับคดีไม่ได้ จำเลยได้ส่งมอบที่ดินให้โจทก์ทั้งสองครอบ
ครองทำประโยชน์เป็นสัดส่วนแน่นอนจริงตามฟ้อง โดยโจทก์ทั้งสองได้ปลูกบ้านและ
ต้นไม้สำหรับค่าที่ดินคงค้างจำนวน 10,000 บาทจำเลยทวงถามจากโจทก์ทั้งสอง
หลายครั้ง แต่โจทก์ทั้งสองไม่ยอมชำระอ้างว่าไม่ประสงค์จะเอาที่ดินแล้ว คู่กรณีต้อง
กลับคืนสู่สภาพเดิมขอให้ยกฟ้องและขอให้โจทก์ทั้งสองรื้อถอนบ้านเลขที่ 156 หมู่
5ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ออกจาก
ที่ดินจำเลย ให้โจทก์ทั้งสองและบริวารออกไปจากที่ดินจำเลย และใช้ค่าเสียหาย
เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าโจทก์ทั้งสองจะออกไปจากที่ดินจำเลย

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งว่า สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นสัญญาจะซื้อจะขายเพราะมีการชำระหนี้บางส่วน ยังไม่ชำระอีกบางส่วนเนื่องจากติดจำนอง จำเลยจะต้องไปยื่นขอจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินให้โจทก์ทั้งสอง การส่งมอบให้โจทก์ทั้งสองครอบครองโดยยังไม่ได้มีการจดทะเบียนแบ่งแยกโอนกรรมสิทธิ์การส่งมอบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมาย จำเลยไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปยื่นคำขอรังวัดจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 1618 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง ตามแผนที่พิพาท ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้จัดทำเอกสารหมาย จ.6 ตามแนวเส้นสีเขียว เนื้อที่ 2 ไร่ 35 ตารางวาต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง และจดทะเบียนโอนขายให้โจทก์ทั้งสองถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยรับเงินค่าที่ดินค้างชำระจำนวน 14,000 บาท จากโจทก์ทั้งสอง ยกฟ้องแย้งของจำเลย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายซึ่งจำเลยฎีกาว่าสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเมื่อไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงตกเป็นโมฆะ การที่โจทก์ทั้งสองนำพยานบุคคลมาสืบว่า มีข้อตกลงให้จำเลยจะไปรังวัดแบ่งแยกและจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในภายหลังและชำระราคาส่วนที่เหลือเมื่อโอนกรรมสิทธิ์เป็นการนำสืบพยานบุคคลแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากเอกสารสัญญาซื้อขาย ต้องห้ามมิให้นำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 นั้น ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมา

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 238 ประกอบด้วยมาตรา 247 ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1618 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2531 จำเลยทำสัญญาขายที่ดินตามโฉนดดังกล่าวทางด้านทิศใต้เป็นเนื้อที่ 2 ไร่เศษราคาไร่ละ 20,000 บาท โจทก์ทั้งสองชำระราคาในวันทำสัญญาเป็นเงิน 30,000 บาท คงค้างชำระอยู่ 10,000 บาทเศษ ปรากฏตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.2 และ ล.1 จำเลยได้ชี้แนวเขตทางด้านทิศใต้และปักเสาไม้แสดงอาณาเขตไว้ และมอบที่ดินพิพาทให้โจทก์เข้าครอบครอง โจทก์ทั้งสองได้ปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทตลอดมา ต่อมาจำเลยไม่จัดการแบ่งแยกที่ดินพิพาทและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ทั้งสอง

พิเคราะห์แล้ว สัญญาซื้อขายมีความว่า "ผู้ขายได้ขายที่นาโฉนดที่ 1618 2 ไร่เศษ ให้แก่ผู้ซื้อ และยอมส่งมอบทรัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ ชำระไว้ 30,000 บาท ก่อนและยังค้างผู้ซื้ออีก 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทเศษ)" เห็นว่าสัญญาซื้อขายดังกล่าวไม่ได้ระบุจำนวนเนื้อที่ดินไว้แน่นอนและไม่ได้กำหนดเวลาชำระเงินที่เหลือไว้ จึงเป็นสัญญาที่ไม่ขัดแย้งการที่โจทก์ทั้งสองนำสืบพยานบุคคลว่า ยังต้องทำการรังวัดจำนวนเนื้อที่ดินกันก่อน แล้วจึงชำระราคาส่วนที่เหลือในวันโอนกรรมสิทธิ์ การนำสืบดังกล่าวจึงเป็นการนำสืบถึงข้อตกลงต่างหากจากสัญญาซื้อขาย เพื่อให้สัญญาชัดเจนขึ้นและปฏิบัติตามสัญญาได้ โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธินำสืบพยานบุคคลได้ ไม่เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในเอกสารแต่อย่างใดเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยยังต้องไปรังวัดแบ่งแยกที่ดินพิพาทก่อนจึงจะทำการโอนกรรมสิทธิ์และชำระราคาที่เหลือจึงไม่เป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด และไม่เป็นโมฆะ จำเลยไม่ได้ไปจัดการแบ่งแยกที่ดินพิพาทและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่ทั้งสองตามที่ตกลงกัน อันเป็นการผิดสัญญา จำเลยจึงมีหน้าที่ไปจัดการแบ่งแยกที่ดินพิพาทและ

โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ทั้งสองและรับชำระเงินส่วนที่เหลือจากโจทก์ทั้งสอง ศาล
ล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-สะสม ลีริเจริญสุข-ชัยนาท พันดาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>